CONSTANCIA DE NO CONCILIACIÓN POR FALTA DE ACUERDO N° 00-1844

El conciliador **FRANCISCO DANIEL RAMIREZ CARREÑO,** designado para este trámite, identificado con C.C. 19.334.946 de Bogotá y T.P. 30.770 del C.S.J., inscrito y habilitado en el Sistema de información del Ministerio de Justicia SICAAC, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 65 de la Ley 2220 de 2022,

HACE CONSTAR:

Que el día 11 de febrero de 2.026, ante el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Corporación Lonja de Propiedad Raíz de Barranquilla, ubicado en la Cra. 59 N° 64-239, Código 1126, creado mediante Resolución 671 del año 2.002 del Ministerio de Justicia y del Derecho, por correo electrónico y a través de apoderado, se presentó una solicitud radicada con el número 013-2026, para celebrar una audiencia de conciliación extrajudicial en derecho, que se describe más adelante.

PARAGRAFO: Que en virtud de lo dispuesto por el Art. 6° de la Ley 2220 de 2.022 y la Ley 2213 de 2.022, relativo al uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, al comparecer las partes, expresan su voluntad de adelantar el presente trámite conciliatorio por medios electrónicos y que cuentan con dispositivo idóneo para conexión por audio y video y que informados los intervinientes por el Conciliador, estos no objetaron la grabación en video y audio de la parte pertinente de la audiencia, con el objeto de que la misma se constituya en un mensaje de datos que sea admisible en los términos del literal (a) del Art. 2° y de los Arts. 7, 10° y s.s. de la Ley 527 de 1999; el Art. 64 numeral 8° de la Ley 2220 de 2022, la sección 10 y 11, subsección 1 del Dec. 1069 de 2015, modificado por el Dec. 0042 de 2026, que además tendrá carácter de reservado, en los términos del Art. 4° de la Ley 2220 de 2.022 y constituye parte integral del expediente. El Centro garantiza la integridad y archivo del mensaje de datos.

RELACIÓN SUCINTA DE LOS HECHOS MOTIVO DE LA CONCILIACIÓN

El conflicto que se somete al trámite conciliatorio, se relaciona con los siguientes hechos:

CENTRO DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
LONJA DE BARRANQUILLA

PRIMERO: Entre los señores PEDRO JOSE VERGARA VILLANUEVA y OSCAR DAVID MALDONADO BRADAN se constituyó una sociedad comercial de hecho a partir de un acuerdo verbal desde el día 15 de abril del 2024, mediante la cual explotaron conjuntamente el negocio PARETOMED, con aportes de industria y capital.

SEGUNDO: Este programa se desarrollaría como educación médica virtual y la creación del curso médico pregrabado PARETOMED de venta por internet.

TERCERO: Se estableció con el acuerdo, que mi representado recibiría como participación, el veinte por ciento (20%) del patrimonio (acciones) y el veinte por ciento (20%) de las utilidades de la sociedad.

CUARTO: Mi representado es igualmente propietario del derecho a la propiedad intelectual, la marca y el know-how acumulado del curso pregrabado denominado PARETOMED.

QUINTO: La sociedad comercial de hecho constituida por las partes, permaneció durante casi dos (2) años, cumpliéndose los requisitos esenciales para ello a saber:

• APORTES: El convocado aportó el producto base y capital; y mi representado, la industria (trabajo, estrategia, creación de videos, marketing) valorada en especie.

• ÁNIMO DE LUCRO: El convocado y mi representado, se repartieron utilidades (dividendos) durante la operación.

• AFFECTIO SOCIETATIS (ÁNIMO DE SER SOCIOS): El convocado y mi representado se trataron, presentaron y actuaron como socios en igualdad de condiciones ante el equipo y terceros, no como un contratista oculto.

SEXTO: Durante la ejecución de la sociedad, el Convocado actuó de mala fe al dilatar injustificadamente la formalización escrita para mantener a mi representado en una situación de precariedad jurídica.

SÉPTIMO: Prueba de ello es que, en agosto de 2025, el Convocado (o personal bajo su instrucción) modificó unilateralmente los borradores del acuerdo de socios original, tachando la palabra "acciones" y reemplazándola por "utilidades" tal como consta en el historial del documento que adjunto como prueba, con el fin doloso de desconocer el derecho de propiedad de mi representado sobre el patrimonio de la empresa que construyeron juntos.

OCTAVO: Ante la ruptura de la confianza y el desconocimiento de la sociedad, mi representado notificó formalmente al Convocado el día 29 de agosto de 2025 la prohibición expresa de seguir explotando, reproduciendo o comunicando públicamente las obras audiovisuales, reels, videos comerciales y material de marketing creados por mi representado (su aporte de industria), advirtiéndole que no existe cesión de derechos patrimoniales firmada.

NOVENO: Se evidencia la mala fe y la conciencia de ilicitud del Convocado, toda vez que, tras recibir la solicitud formal de cese de explotación, procedió a eliminar o archivar los videos de la red social Instagram (su canal principal) y detuvo la pauta publicitaria paga. Sin embargo, de manera dolosa o gravemente negligente, mantiene publicados y accesibles al público la totalidad de los videos, reels y material audiovisual de la autoría de mi representado en la página oficial de Facebook de PARETOMED.

DÉCIMO: Esta conducta demuestra que el Convocado reconoce la falta de titularidad sobre las obras (al retirarlas de Instagram), pero persiste en el acto ilícito de "Comunicación Pública" (art. 15, Decisión Andina 351) en la plataforma Facebook, permitiendo que dicho material siga generando tracción orgánica y enriquecimiento a su favor, en abierta violación a la prohibición expresa realizada por el titular de los derechos.

DÉCIMO PRIMERO: Desde el mes de agosto del 2025, el convocado dejó de darle su partición o porcentaje de las utilidades a que tenía derecho por la explotación del curso médico pregrabado PARETOMED.

DÉCIMO SEGUNDO: No obstante, a lo anterior, el convocado siguió ejecutando y/o explotando hasta el mes de octubre del 2025 curso médico pregrabado PARETOMED.

DÉCIMO TERCERO: En la actualidad la sociedad comercial de hecho constituida por las partes, no se ha liquidado, por tanto, el convocado también le debe reconocer y pagar el porcentaje que le corresponde del patrimonio por ser socio.

PRETENSIONES

PRIMERO: Se liquide la sociedad comercial de hecho constituida por la parte convocante y convocada verbalmente, lo que implica valorar la empresa (activos intangibles, marca, software, comunidad) y pagarle el convocado al convocante el 20% de ese valor total.

SEGÚNDO: El convocado reconozca y pague la participación, aporte y/o utilidades del convocante acordado, para la explotación del curso médico pregrabado PARETOMED de venta por internet y que corresponde igualmente al 20%.

TRÁMITE

La audiencia de Conciliación, conforme con lo dispuesto por el Art. 55 de la Ley 2220/22, previa citación efectiva del conciliador a las partes en sus direcciones electrónicas admisibles se fijó para el día 20 de febrero de 2.026 a las 09:30 a.m., en sala electrónica de Zoom ID 868 0518 4559, dispuesta por el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Corporación Lonja de Propiedad Raíz de Barranquilla. Se deja constancia de que se realizó bajo la orientación del conciliador, quien condujo personalmente el trámite.

SUJETOS DE LA AUDIENCIA. Asistieron:

PARTE CONVOCANTE: **PEDRO JOSE VERGARA VILLANUEVA,** identificado con C.C. 1.045.750.095, con domicilio en esta ciudad en la calle 80 N° 55-40 apartamento 401. Teléfono: 3148762907, correo electrónico: pjvv98@gmail.com.

APODERADA PARTE CONVOCANTE: **EDITH MUÑOZ RODRÍGUEZ,** identificada con C.C. 55.230.850 y T.P. 405.496 del C.S.J., dirección: Calle 77 B-57-141, Oficina 1002 Centro Empresarial Las Américas de Barranquilla, correo electrónico: editpmuñozrjuridica@hotmail.com, Teléfono: 6053422923 - 6053601401.

PARTE CONVOCADA: **OSCAR DAVID MALDONADO BADRAN,** identificado con C.C. 1.129.573.046 de Barranquilla, con domicilio en Cra. 44B N° 96-67, Apartamento 606 Torre 2 de Barranquilla, Teléfono: 3023638698, correo electrónico: oscardavidmaldonado@gmail.com.

APODERADA PARTE CONVOCADA: **JOHANNA MORENO ARENAS,** identificada con C.C. 1.129.577.060 y T.P. 185.389 del C.S.J., con domicilio en Calle 94 N°51B-43 de Barranquilla, correo electrónico: info@somoslegal.com.co, Teléfono: 3008153016.

El Conciliador deja constancia que verificó razonablemente la identidad y representación de los comparecientes, mediante validación documental previa, cotejo de sus documentos originales de identidad en cámara y confirmación verbal durante la audiencia, de conformidad con la Ley 2220 de 2022 y el Decreto 0042 de 2026.

NO ACUERDO

Que una vez instalada y desarrollada la audiencia de conciliación programada, las partes no llegaron a un acuerdo que pusiera fin a sus diferencias, a pesar de haber sido motivados por el conciliador para que presentaren alternativas o fórmulas de arreglo a la controversia y de haber analizado las propuestas por el conciliador.

CONSTANCIA DE NO CONCILIACIÓN N° 00-1844-Hoja 4 de 4

Por lo tanto, **quedó clara la imposibilidad de lograr un Acuerdo Conciliatorio en esta instancia, que le ponga fin al asunto y se expide la presente constancia.**

De acuerdo con el artículo 70 de la Ley 2220 de 2.022, se entiende cumplido el requisito de procedibilidad pudiendo la parte interesada acudir a la jurisdicción correspondiente.

Ante la inexistencia de documentos físicos aportados para el archivo, no habrá lugar a la devolución de anexos (Art. 65, Ley 2220).

Habiendo sido leída y aprobado su contenido, se deja constancia de que este documento se compartió en audiencia para conocimiento de los presentes y fue generado, conservado y firmado como mensaje de datos, bajo los estándares de seguridad y validez jurídica establecidos en los Arts. 7° de la Ley 527 de 1.999, 65, numeral 2° de la Ley 2220 de 2.022 y el Decreto 0042 de 2.026, en la ciudad Barranquilla, a los veinte (20) días del mes de Febrero de 2.026, siendo las 11:30 a.m.

FRANCISCO DANIEL RAMIREZ CARREÑO
C.C. 19.334.946 de Bogotá
CONCILIADOR

CYA
CENTRO DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
LONJA DE BARRANQUILLA

sicaac

Sistema de Información de la Conciliación, el Arbitraje y la Amigable Composición.

sicaac

Sistema de Información de la Conciliación, el Arbitraje y la Amigable Composición.

Código Centro

1126

CENTRO DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA CORPORACIÓN LONJA DE PROPIEDAD RAÍZ DE BARRANQUILLA

CERTIFICADO DE REGISTRO DEL CASO

CONSTANCIA - NO ACUERDO

Número del Caso en el centro: 00-1844
Cuantía: CUANTIA INDETERMINADA
Fecha de solicitud: 11 de febrero de 2026
Fecha del resultado: 20 de febrero de 2026

CONVOCANTE(S)				
#	CLASE	TIPO Y N° DE IDENTIFICACIÓN		NOMBRE Y APELLIDOS/RAZÓN SOCIAL
1	PERSONA	CÉDULA DE CIUDADANÍA	1045750095	PEDRO JOSE VERGARA VILLANUEVA

CONVOCADO(S)				
#	CLASE	TIPO Y N° DE IDENTIFICACIÓN		NOMBRE Y APELLIDOS/RAZÓN SOCIAL
1	PERSONA	CÉDULA DE CIUDADANÍA	1129573046	OSCAR DAVID MALDONADO BADRAN

Area:	Tema: OTROS
CIVIL Y COMERCIAL	Subtema:

Conciliador: francisco daniel ramirez carreño

Identificación: 19334946

El presente documento corresponde al registro del caso en el Sistema de Información de la Conciliación, el Arbitraje y la Amigable Composición – SICAAC del Ministerio de Justicia y del Derecho, de conformidad con lo señalado en el artículo 21 numeral 9 y articulo 66 de la Ley 2220 de 2022. Una vez se ha verificado el cumplimiento de los requisitos formales establecidos en el artículo 64 de la citada norma y corroborada la adscripción del (la) conciliador (a) a este Centro de Conciliación. Las primeras copias del acta prestan mérito ejecutivo y hacen tránsito a cosa juzgada en los casos y para los efectos establecidos en la Ley. El original del acta y la copia de los antecedentes del trámite reposan en los archivos de este Centro de Conciliación.

En constancia de lo anterior, se suscribe por el (la) Director(a) del Centro:

Identificador Nacional SICAAC	
N° Caso:	2956992
N° De Resultado:	2767026

Firma:

Nombre: DIANA PATRICIA BOUDEZ DAZA

Identificación: 36557241

Fecha de impresión:
lunes, 23 de febrero de 2026